

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, REPRESENTADO POR SU ALCALDE, HON. MIGUEL ROMERO LUGO Demandante	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00617
vs	SALA: 904
CARLOS ROSALY H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY, FULANO DE TAL Demandado	SOBRE: Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-2009)

MINUTA

Mediante videoconferencia, a la **vista de Interdicto Preliminar y Permanente**, participa la **Lcda. Diorangelis Santos Rivera y el Lcdo. Simone Cataldi Malpica** en representación de *la parte demandante*. Participa el *Sr. Carlos Rosaly* asistido por el **Lcdo. Ramon Antonio Moreno Berrios y el Lcdo. José. R. Meléndez Cox (RUA 18926)**.

Se encuentra conecta la Lcda. Gladys Maldonado Rodríguez, Directora de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan.

El Tribunal hace constar que se encuentra participando de la vista, el estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Anel Vargas, del Programa de Tutoría Jurídica.

Iniciados los procedimientos, el Tribunal hace constar que examinó la solicitud de desestimación presentada ayer, para la cual resolvió que la atenderá en la vista de hoy. Manifiesta que la solicitud de desestimación no detendrá la vista. Advierte a la parte demandada que espera que tenga prueba adicional a la presentada con su solicitud, ya que nada de lo presentado ni alguno de los exhibits guardan relación con la controversia que tiene ante su consideración. Informa que debe atender, a tenor con el artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, según enmendada, es sí el demandado está llevando a cabo una operación de un negocio sin permiso. Manifiesta que da igual quien es el titular del inmueble, si hubo un caso que se resolvió y fue presentado luego de presentarse esta demanda; sí se presentó un relevo de sentencia o expediente de dominio, un contrato de arrendamiento, ya que nada de eso guarda relación con este pleito. Informa que si el municipio logra establecer que el demandado está haciendo uso de una propiedad o un terreno o llevando a cabo una operación sin los correspondientes permisos; y ese permiso de uso del 1996 no aplica, dictará sentencia y ordenará, so pena de desacato, el cese y desista de las operaciones. Hace constar que el hecho de haber iniciado un proceso para obtener permiso y se traiga al Profesional Autorizado que tramitó o está tramitando el permiso, no significa que tenga un permiso concedido. Los asuntos presentados ante la sala 603, donde se alega falta de parte indispensable, son atendidos en esa sala y no tiene nada que ver con esta sala.

Así las cosas, el licenciado Moreno Berrios expresa que le preocupa la situación sobre el permiso de uso, ya que su prueba es la presentada previamente en el expediente judicial.

El Tribunal hace constar que el permiso de uso fue expedido por ARPE, por lo que primero debían verificar si el mismo es válido, ya que los permisos de uso para un negocio o cuestión comercial, tiene su periodo de caducidad. Exhorta a las partes dialogar para auscultar la posibilidad de un acuerdo, donde cese la operación del negocio hasta tanto se solicite conforme a la ley el permiso mediante el trámite administrativo. Sin embargo, la operación tiene que cesar hasta culminar el trámite administrativo.

A preguntas del Tribunal, las partes expresan su anuencia para dialogar sobre la posibilidad de un acuerdo.

El Tribunal transfiere a los abogados al cuarto de reuniones (*"breakout room"*) para que dialoguen y ausculten la posibilidad de un acuerdo. Una vez, culminen podrán reintegrarse a la videoconferencia.

Reanudada la vista, el licenciado Moreno Berrios informa que no lograron llegar a un acuerdo.

Así las cosas, el licenciado Cataldi Malpica informa que la controversia se suscribe única y exclusivamente a determinar si el demandado tiene un permiso único o no. Hace contar que la parte demandada no tiene permiso único, por lo que lo convierte en una actividad no autorizada y conforme a derecho está obligado a cesar sus operaciones. La parte demandada está bajo el entendido que la presentación de una solicitud a migración (conversión) y la controversia de titularidad en los otros casos, le da legitimación para que el municipio actúe y le permita la operación en lo que se resuelven los otros asuntos. Afirma que el municipio no puede permitir dicha operación sin el correspondiente permiso único. Informa que de celebrarse la vista estará solicitando honorarios de abogados por temeridad.

El Tribunal hace constar que, de no presentarse evidencia de la obtención del permiso único, el municipio no puede llegar a un acuerdo permitiendo un acto ilegal, por lo que deberá ordenar la paralización. Manifiesta que el que se haya presentado algún procedimiento administrativo, no significa que en el transcurso pueda seguir operando.

El licenciado Moreno Berrios expresa que la posición de su representado es que tiene todos los permisos, patentes, registro de comerciante y todos los documentos, lo que no tiene aún es la conversión al permiso único. Manifiesta que el negocio del demandado ha estado operando ininterrumpidamente desde 1996, por lo que paralizar la operación conlleva anular el permiso de uso que está vigente. Expresa que ha buscado dentro de ley y no ha visto ningún artículo que indique que al tener un permiso de uso no pueda continuar operando.

El licenciado Cataldi Malpica hace constar que la parte demandada no ha cumplido con el artículo 8.4 A de la Ley 161 para poder continuar con su operación, por lo que bajo el 14.1 es un uso no autorizado. El demandado debe cumplir con unos requisitos, incluyendo la titularidad, por lo que el municipio no puede evaluar la conversión hasta que se cumpla con todos los requisitos.

Discutidos los pormenores del caso, el Tribunal determina lo siguiente:

- Concede término hasta el miércoles, 5 de marzo de 2005 a la parte demandante para presentar su réplica a la solicitud de desestimación.
- Una vez presentado el escrito de la parte demandante, el caso quedará sometido para determinación.

NOTA: La vista comenzó a las 10:03 a.m. y finalizó a las 10:45 a.m. Los procedimientos fueron grabados a través de DCR.

Nombre Juez: ANTHONY CUEVAS RAMOS

OPFTR: LIZ MARIE RIVERA DÍAZ
Nombre: Secretario (a) Servicios a Sala o Secretario (a)
Auxiliar del Tribunal (Operador de Sistema de Grabación)

Fecha Transcrita: 4 DE MARZO DE 2025

OAT-838 Minutas Civil (Tribunal de Primera Instancia)
(Rev. Febrero/2008)

Nombre Alguacil: N/A

Certifico : GRISELDA RODRÍGUEZ COLLADO
Secretaria Regional

Por : f/LIZ MARIE RIVERA DIAZ
Secretaria de Servicios a Sala

Fecha : 28 DE FEBRERO DE 2025